FISCALIDAD DE LOS PRODUCTOS FINANCIEROS

UNED UNIVERSITY

Índice

- Introducción
- Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF)
  - Esquema de integración y compensación de rentas
  - Tipología de rentas
  - Rendimientos del capital mobiliario (RCM)
  - Ganancias y Pérdidas Patrimoniales
  - Fiscalidad de determinados productos financieros
  - Escala y tipos de gravamen

- Los impuestos son **numerosos** y **cuantiosos**
- ¿Cómo funciona nuestro **sistema fiscal**?

Genero → Pago
Distribuyo → Pago
Consumo → Pago
Mantengo → Pago
Transmito → Pago

Es sencillo → siempre pago

Pero aunque siempre pague, la inversión puede acometerse de forma eficiente

Tipos impositivos ≠
Momento de devengo ≠
Trato ≠ según circunstancias
Beneficios fiscales

→ Hay que tratar de **aprovecharlos**

Hay mucho dinero en juego

- Ser eficiente en la gestión permite:

Pagar menos	**Aplicando exenciones, bonificaciones, supuestos de no sujeción**
Pagar lo más tarde posible	**Diferimiento, operaciones a plazo, etc.**

- Los **productos financieros** son gravados principalmente por los siguientes tributos:

Generación

Imp. sobre la Renta (IRPF)

Impuesto sobre Sociedades

Mantenimiento

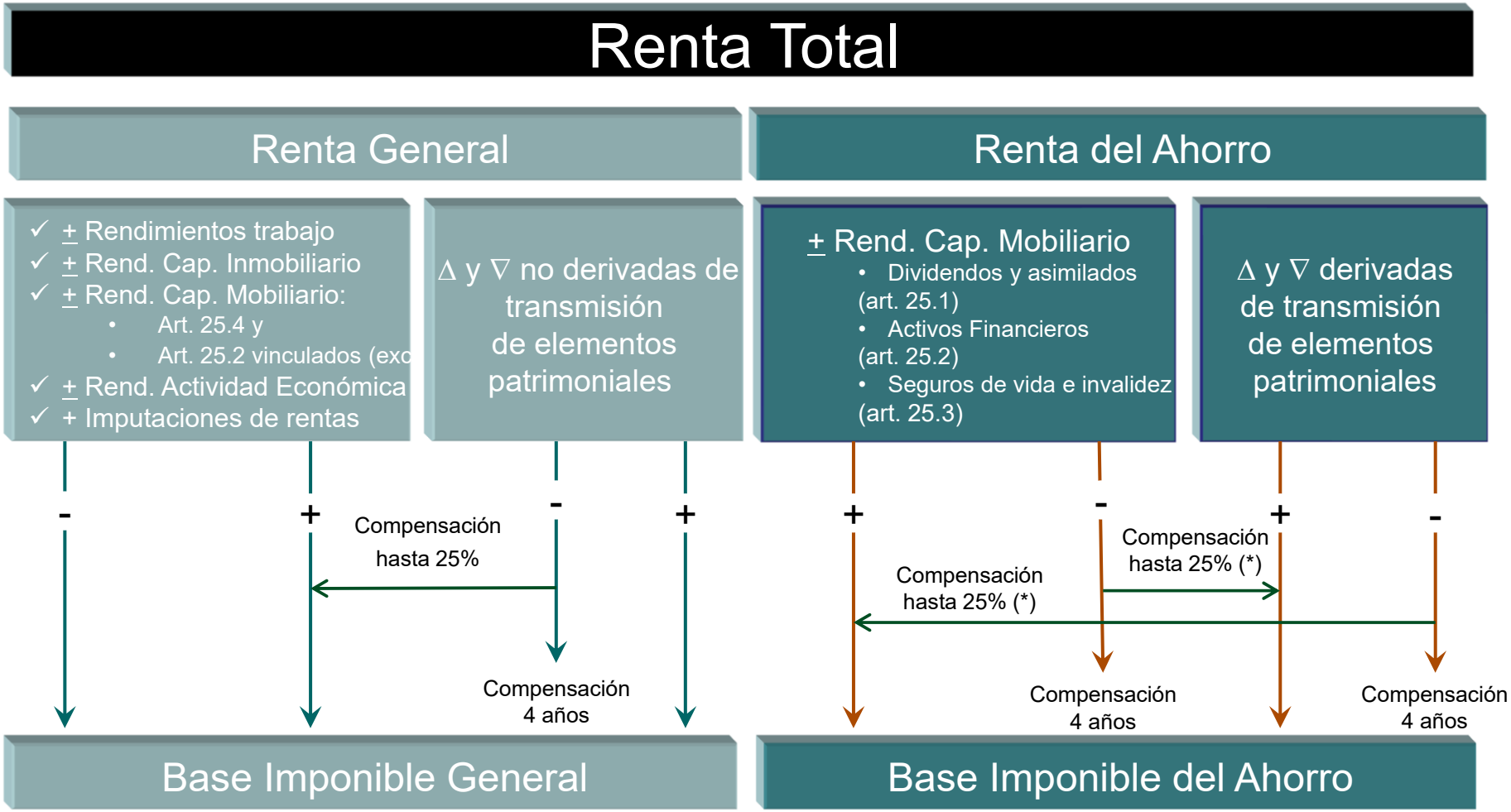
Impuesto sobre el Patrimonio

Transmisión

Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones

IMPUESTO SOBRE LA RENTA DE LAS PERSONAS FÍSICAS

Esquema de integración y compensación de rentas



(*) Compensación hasta el 15% y 20% en 2016 y 2017 respectivamente.

ESQUEMA DE LIQUIDACIÓN IRPF (II)

Base Imponible General

(-) **Reducciones:**
Tributación conjunta
Aportaciones a SPS
Aportaciones a SPS minusválidos
Aportaciones al patrimonio protegido de discapacitados
Pensiones compensatorias
Aportaciones a MPS deportistas profesionales

Base Imponible del Ahorro

(-) **Reducciones:**
Remanente, si lo hubiera, reducción tributación conjunta
Remanente, si lo hubiera, reducción por pensiones compensatorias

Base Liquidable General

Cuota íntegra estatal BLG

Cuota íntegra CCAA BLG

Base Liquidable del Ahorro

Cuota íntegra estatal BLA

Cuota íntegra CCAA BLA

Cuota íntegra estatal

(-) **Deducciones:**
Inversión en empresas nueva creación
50% deducciones empresariales)
(50% deducciones donativos)
(50% deducciones Ceuta y Melilla)
(50% deducciones PHE)

Cuota íntegra CCAA

(-) **Deducciones:**
Deducciones autonómicas
50% deducciones empresariales)
(50% deducciones donativos)
(50% deducciones Ceuta y Melilla)
(50% deducciones PHE)

CUOTA LÍQUIDA (cuota líquida estatal + cuota líquida CCAA)

(-) **Otras Deducciones, retenciones, ingresos a cuenta y pagos fraccionados**

CUOTA DIFERENCIAL

(-) **Otras Deducciones :**(maternidad, familia numerosa, discapacidad)

RESULTADO DE LA DECLARACIÓN

RCM: Modalidades

Rendimientos del capital mobiliario (RCM)	Modalidades de rentas financieras	Aspectos fiscales vigentes desde 2015
Rendimientos procedentes de la participación en fondos propios (acciones y participaciones sociales).	➢ Dividendos, primas de asistencia a Juntas, participación en beneficios, distribución de prima de emisión y reducción de capital con devolución de aportaciones, etc. ➢ Rendimientos derivados de la constitución de derechos de uso o disfrute sobre los valores o participaciones. ➢ Otras utilidades derivadas de la condición de socio, accionista, partícipe o asociado.	Integración en la base imponible del ahorro. Sin reducción.
Rendimientos procedentes de la cesión a terceros de capitales propios.	➢ Intereses. ➢ Transmisión, reembolso, amortización, canje o conversión de cualquier clase de activos representativos de la captación y utilización de capitales ajenos (valores de deuda pública, participaciones preferentes, deuda subordinada, etc.). ➢ Operaciones de cesión de activos financieros con pacto de recompra (REPOs).	Integración en la base imponible del ahorro (salvo el exceso de rendimientos derivados de cesiones de capital a entidades vinculadas que se integra en la base imponible general). Sin reducción.
Rendimientos procedentes de operaciones de capitalización y ciertos contratos de seguro de vida o invalidez.	➢ Capital diferido. ➢ Rentas temporal/vitalicia inmediatas. ➢ Rentas temporal/vitalicia diferidas. ➢ Extinción de las rentas por rescate.	Integración en la base imponible del ahorro en función del tipo de contrato, duración del contrato y edad del perceptor. Sin reducción (2).
Otros rendimientos (1).	➢ Propiedad industrial/intelectual. ➢ Cesión de derechos de imagen. ➢ Arrendamiento de bienes muebles, negocio, minas. ➢ Asistencia técnica.	Integración en la base imponible general. Con reducción por irregularidad

(1) Con carácter general, siempre que no deriven de elementos afectos ni se obtengan en el ámbito de una actividad económica.
(2) Salvo régimen transitorio para contratos de vida concertados antes de 31/12/1994.

Nota: Cómputo de los rendimientos negativos, excepto los derivados de la transmisión de activos financieros homogéneos adquiridos en los dos meses anteriores o posteriores a dichas transmisiones y los derivados de transmisiones lucrativas inter vivos.

RCM procedentes de la cesión a terceros de capitales propios: Tipología

- **Dentro de esta categoría pueden distinguirse, entre otros:**
  - Intereses de cuentas corrientes, depósitos, etc.
  - Intereses, cupones y otros rendimientos derivados de valores de renta fija
  - Intereses de préstamos
    - Regla especial de subcapitalización para intereses derivados de préstamos entre entidades vinculadas.
    - Integración en la BI General de los intereses correspondientes al exceso de endeudamiento respecto al triple de los FFPP de la entidad vinculada del último ejercicio cerrado con anterioridad a la fecha de devengo, en la parte correspondiente a la participación que se tenga.
  - Rentas derivadas de la cesión temporal de activos financieros con pacto de recompra (REPOs). Las más comunes se realizan sobre obligaciones y bonos del estado.
  - Transmisión, amortización, reembolso o canje de activos financieros representativos de la captación o utilización de capitales ajenos, tales como Letras del Tesoro, obligaciones, bonos, cédulas, pagarés, etc.
    - Cómputo de cada rendimiento de forma individualizada.
    - Cómputo para determinar el rendimiento a integrar de los gastos accesorios de adquisición y venta satisfechos por el contribuyente, siempre que se justifiquen adecuadamente.
    - Regla de diferimiento de integración de RCM:
      - En supuestos de adquisición de valores homogéneos dentro de los 2 meses anteriores o posteriores a la transmisión. RCM negativos se integrarán a medida que se transmitan los valores homogéneos que permanezcan en cartera.

RCM procedentes de la cesión a terceros de capitales propios: Ejemplo

- Ejemplo:
  - Un contribuyente, a través de su intermediario financiero, adquiere en enero del año 2024 un bono, de 1.000 euros de valor nominal y vencimiento 9 meses, siendo el tipo de interés del 4,5% y la comisión pagada del 1,5%.
    - Mantiene el bono hasta su vencimiento:

Valor de transmisión: [1.000 + (4,5% s/1000)]	1.045 €
Valor de adquisición: [1.000 + (1,5% s/1.000)]	-1.015€
Rendimiento del capital mobiliario	30 €

    - Vende la letra el 1 de julio por importe de 1.030*:

Valor de transmisión	1.030 €
Valor de adquisición	1.015 €
Rendimiento del capital mobiliario	15 €

*Téngase en cuenta que esa valoración ya incluirá el cupón corrido.

- **Ganancias y Pérdidas Patrimoniales:**
- Concepto: Variaciones en el valor del patrimonio que se pongan de manifiesto con ocasión de cualquier alternación en su composición y no sean calificadas como rendimientos.
- Las ganancias y las pérdidas derivadas de la transmisión de elementos patrimoniales se incluyen en la **base imponible del ahorro con independencia de su período de generación**.
- Supuestos tasados en los que se entiende que no existe alteración patrimonial: división cosa común, transmisiones lucrativas por causa de muerte, etc.
- Régimen de exclusiones (no se computa la pérdida patrimonial): no justificadas, consumo, liberalidades, etc.
- Régimen de exenciones: Transmisión de la Vivienda habitual, transmisión de participaciones en empresas de nueva o reciente creación, ganancias obtenidas por mayores de 65 años en supuestos de reinversión en renta vitalicia, etc.
- Como norma general, la ganancia o pérdida patrimonial se determina por la diferencia entre los valores de enajenación o transmisión y los de adquisición del elemento patrimonial que se transmite.

Ganancias y Pérdidas Patrimoniales: aproximación general (Cont.)

- Con carácter general, se determina por diferencia entre el valor de enajenación o transmisión y el de adquisición del elemento patrimonial que se transmite.
- Regla de diferimiento: Pérdidas que se integrarán cuando se produzca la transmisión posterior:
  - Pérdidas derivadas de la transmisión de valores admitidos o no a negociación, cuando se adquieran valores homogéneos dentro de los 2 meses anteriores o posteriores/1año anterior o posterior, respectivamente.

- Valores admitidos a negociación en mercados regulados Directiva UE:
  - Valor de transmisión = el mayor entre: 1) v. de cotización en la fecha de transmisión; y 2) precio pactado.
  - Valor de adquisición: Se deduce el importe obtenido por la transmisión de los derechos de suscripción (si excede coste adquisición se considera ganancia patrimonial).
    - A partir del 1 de enero de 2017, ya no reducirán el valor de adquisición y se considerarán ganancias patrimoniales (DT 29ª). Sujeto a retención, estando obligados a retener o ingresar a cuenta por este Impuesto, la entidad depositaria y, en su defecto, el intermediario financiero o el fedatario público que haya intervenido en la transmisión.
  - Valores homogéneos: criterio FIFO.
  - Normas antiabuso: No se pueden integrar, a efectos de su compensación, las pérdidas patrimoniales derivadas de acciones cotizadas cuando, en los 2 meses anteriores o posteriores a la transmisión, se hubieran adquirido valores homogéneos. La pérdida patrimonial, se integrará a medida que se transmitan los valores que permanezcan en el patrimonio del contribuyente.

- Valores no admitidos a negociación en mercados regulados Directiva UE:
  - Valor transmisión no puede ser inferior al mayor de (salvo prueba que efectivamente satisfecho es el que hubieran convenido partes independientes):
    - Teórico resultante del balance correspondiente al último ejercicio cerrado con anterioridad al devengo IRPF.
    - El que resulte de capitalizar al tipo del 20% el promedio de los resultados de los tres ejercicios sociales cerrados con anterioridad a la fecha de devengo.
  - Normas antiabuso: No se pueden integrar, a efectos de su compensación, las pérdidas patrimoniales derivadas de acciones no cotizadas cuando, en el año anterior o posterior a la transmisión, se hubieran adquirido valores homogéneos. La pérdida patrimonial, cuantificada con arreglo a las normas existentes en el momento de su obtención y con el período de generación correspondiente a dicho momento, se integrará a medida que se transmitan los valores que permanezcan en el patrimonio del contribuyente.
  - Transmisión valores homogéneos: criterio FIFO.

- Derechos de suscripción preferente (DSP)
  - Compra:
    - El importe satisfecho en la compra de los DSP constituye mayor coste de adquisición de las acciones que se suscriben.
  - Venta:
    - Acciones cotizadas:
      - Novedad aplicable a partir de 1/1/2017: El importe total obtenido por la venta de DSP tributará como GP (igual que el régimen no cotizadas).
        - » Régimen transitorio: Cómputo como menos valor de adquisición de las ventas realizadas antes de 2017.
      - Régimen previo: el importe obtenido en la venta de los DSP minora el valor de adquisición de las acciones de las que procedan. Si el importe obtenido en la venta es superior al valor de adquisición, el exceso se considera ganancia patrimonial en el periodo impositivo de la venta de los DSP. Si no se transmite la totalidad de los DSP, se entenderán enajenados los correspondientes a los valores adquiridos en primer lugar (criterio FIFO)
    - Acciones no cotizadas:
      - El importe total obtenido en la venta de los DSP es ganancia patrimonial en el ejercicio en que se realiza su transmisión.
      - Cómputo del periodo de permanencia: desde la fecha de adquisición del valor del que procede el DSP hasta la fecha de transmisión de este último.

- Derivados:
  - **Artículo 37.1.m): "en las operaciones realizadas en los mercados de futuros y opciones regulados por el Real Decreto 1814/1991 (…) se considerará ganancia o pérdida patrimonial el rendimiento obtenido cuando la operación no suponga la cobertura de una operación principal concertada en el desarrollo de las actividades económicas realizadas por el contribuyente", en cuyo caso tributará como rendimientos de actividades económicas.**
  - **Tributación como ganancias patrimoniales, salvo que cubran operaciones de la actividad económica.**
    - También operaciones OTC (Over the counter). Consulta V1604-2006.
    - ¿Derivan de la transmisión de elementos patrimoniales? Consulta V1011/2007 y V0254/2015: "los derechos y obligaciones que se derivan de estos instrumentos son susceptibles de valoración económica, por lo que las rentas procedentes del cierre o la liquidación de posiciones sobre instrumentos derivados se asimilan, a efectos del IRPF, a la transmisión de elementos patrimoniales".
    - No aplica regla antiabuso de pérdidas: no son valores negociables (V0928/2006).

- **Contratos por diferencias (CFD):**
  - Consultas V0489/2007, V2076/2007 y V0076/2009.
  - La DGT considera que los rendimientos procedentes de estos contratos generan G/P siempre que la garantía aportada no tenga relación con el valor total de los activos subyacentes. Tanto en las operaciones al contado como a plazo, ha de considerarse producida una alteración patrimonial en cada liquidación diaria.
  - Los dividendos pagados o cobrados (según la posición) son un componente más a considerar como G/P, al igual que las comisiones vinculadas a la apertura y cancelación.
  - En cuanto a los intereses, los abonados por el contribuyente con posición compradora se asemejan, a juicio de la DGT, a un gasto de financiación, por lo que no resultan deducibles. Sin embargo, los intereses percibidos por el contribuyente con posición vendedora, al no derivar de una efectiva cesión de capitales ni constituir retribución de las garantías aportadas, serán un componente más de la G/P.
  - Otras consultas posteriores de CFDs:
    - » V0813-17 y V1433-17: Modelo 720: no son valores y por tanto no entran en la obligación, pero la cuenta instrumental y las acciones sí.
    - » V0917-14: CFDs y Forex. Ganancias y pérdidas patrimoniales derivadas de la transmisión de elementos patrimoniales.

- **Warrants:**
  - Valores negociables que otorgan al inversor un derecho de opción sobre la compra o venta de un determinado subyacente (normalmente acciones), si bien, dado que la liquidación se realiza por diferencias, no se producirá una compraventa efectiva del subyacente, sino el pago al titular de un importe dinerario.
  - La DGT entiende que nos encontramos ante instrumentos generadores de G/P, siendo la prima de adquisición el coste de adquisición del derecho. Además, la DGT no se plantea con estos instrumentos la posibilidad de calificar sus rendimientos como RAE como hace con las opciones (que no son valores negociables). Así se confirma en las resoluciones números 1038/2001, 0955/2003 y 1632/2003.
  - Otra diferencia relevante con las opciones a efectos tributarios consiste en que su condición de valores negociables hace que sí les resulte de aplicación la regla anti-acreditación de pérdidas del artículo 33.5 de la LIRPF antes comentada (consulta 1554/2004). A este respecto, según la consulta V1790/2007: no serán homogéneos los warrants que procedan de distintos emisores, que tengan distintos subyacentes, distintos precios de ejercicio o diferentes fechas de vencimiento.
  - 0554/1997: se combinan dos warrants simultáneos, que produce que el inversor reciba una cantidad fija determinada. La DGT considera que el producto no debe desglosarse en dos operaciones aisladas, sino que se califica como una única operación, generadora de RCM

- Régimen general:
  - La transmisión o reembolso de acciones o participaciones de sociedades y fondos de inversión da lugar a ganancias o pérdidas patrimoniales, que se calculan e integran conforme a las reglas comentadas.
- Régimen especial de diferimiento:
  - Régimen de traspasos de las inversiones de una IIC a otra sin tributación:
    - No se computará la ganancia o pérdida patrimonial derivada del reembolso o de la transmisión de las participaciones.
    - Las nuevas acciones o participaciones adquiridas o suscritas conservarán el valor y la fecha de adquisición de las transmitidas o reembolsadas.

- Régimen especial de diferimiento (Cont.):
  - La aplicación del régimen de diferimiento requiere:
    - La totalidad del importe obtenido debe destinarse a suscribir nuevas acciones o participaciones en IIC, no cabe hablar de un diferimiento parcial.
    - Vehículos de inversión a los que aplica:
      - IIC que tengan la consideración de Fondos de inversión.
      - IIC con forma societaria cuyo número de accionistas sea > 500 y que el contribuyente no haya participado, en algún momento dentro de los 12 meses anteriores a la fecha de la transmisión, en > 5% del capital social de la IIC.
      - IIC reguladas en la normativa comunitaria (Dir 2009/65/CE) que estén constituidas y domiciliadas en algún Estado miembro de la Unión Europea que no sea paraíso fiscal e **inscrita en el registro especial de la CNMV a efectos de su comercialización por entidades residentes en España**.
        - » La adquisición y transmisión debe realizarse a través de entidades comercializadoras incluidas en la CNMV.
        - » En caso de que la IIC esté estructurada en compartimentos o subfondos, los requisitos se entienden a nivel del compartimento o subfondo comercializado.

- **Otras peculiaridades:**
  - IICs garantizados: Si aplica la garantía: la parte de la garantía (incluida la parte de la garantía que cubra la eventual pérdida) se considera RCM sujeto a retención. (Consulta V0486-07).
  - IICs constituidas en paraísos fiscales: imputación anual en la base imponible de la diferencia positiva entre el valor liquidativo de la participación al día del cierre del período impositivo y su valor de adquisición. La cantidad imputada se considerará mayor valor de adquisición.
    - Los beneficios distribuidos no se imputarán y minorarán el valor de adquisición.
    - Se presumirá, salvo prueba en contrario, que la diferencia de valores es el 15% anual del valor de adquisición.
  - Hedge Funds o IICs de inversión libre (FIL): mismo tratamiento que IICs.
  - IICs luxemburguesas (SIF, SICAV, SOPARFI, SICAR, SPFs, etc.).
  - Caso de Fondos de Inversión Cotizados (ETFs) o SICAV índice cotizadas: aplicar reglas de cotizadas.

Escala y tipos de gravamen: Base Imponible del Ahorro

	Tipo de gravamen	
Rentas del ahorro	**2022**	**2023**
Hasta 6.000 €	19%	19%
6.000 – 50.000 €	21%	21%
50.000-200.00 €	23%	23%
200.000-300.000 €	26%	27%
Más de 300.000 €	26%	28%

- El tipo de gravamen en 2024 se mantiene sin modificaciones.

Escala y tipos de gravamen: Base Imponible del Ahorro

TABLA IRPF AHORRO 2025

Hasta	Cuota	Tipo
0,00	0,00	19,00%
6.000,00	1.140,00	21,00%
50.000,00	10.380,00	23,00%
200.000,00	44.880,00	27,00%
300.000,00	71.880,00	30% *(*)*

(*) En 2024 - 28,00%